



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 18 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Matan Nomor 39 RT 016 RW 006 Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ketapang sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ketapang sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hairani, S.H., Affriza, S.H., & M. Dendy Harmingga, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hairani, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Tentemak Gang Kamboja No. 1, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 Desember 2024 dengan nomor register: 357/S.K/PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-150/KETAP/11/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu seberat 0.4897 (nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap bong;



- c. 1 (satu) potong pipit (sendok sabu);
- d. 1 (satu) kantong plastik klip kosong bekas sabu;
- e. 1 (satu) kotak plastik (tempat sabu);
- f. 3 (tiga) buah korek api;
- g. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkoba sehingga tidak harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan seharusnya Penuntut Umum memasang dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak semua nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta memutuskan perkara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-150/O.1.13/Enz.2/11/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau sewaktu-waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Matan Nomor 39 RT 016 RW 006 Kel Mulia Baru Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan perbuatan **setiap orang tanpa hak atau**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 5 (lima) plastic klip berisi 0,4897(nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan dari informasi masyarakat terkait dengan peredaran narkotika di wilayah Delta Pawan anggota Polres Ketapang saksi BUDI ARIE TJAHYADI dan saksi RIFIN MARIANDI pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Matan Nomor 39 RT 016 RW 006 Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, melakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa lari ke belakang rumah lalu berupaya membuang 5 (lima) klip plastik berisi kristal putih disamping rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BUDI ARIE TJAHYADI dan saksi RIFIN MARIANDI;
- Dihadapan saksi BUDI ARIE TJAHYADI dan saksi RIFIN MARIANDI terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip dengan berat sekitar 1 (satu) gram dari seseorang yang bernama EJET (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah EJET yang berlokasi di Kauman, Kec. Benua Kayong, setelah dari rumah EJET terdakwa kembali ke rumahnya dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat setengah gram, kemudian dipecah menjadi 5 (lima) kantong untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri lalu menaruhnya dikantong celana;
- Bahwa saksi BUDI ARIE TJAHYADI dan saksi RIFIN MARIANDI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam warna biru merk OPPO, serta 5 (lima klip) plastic kecil berisi narkotika dengan berat 0,4897(nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto sabu yang terletak di samping rumah terdakwa, setelah itu dilanjutkan penyidik melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO yang disaksikan oleh saksi MULYADI bin M. AHMAD (alm) dan saksi WAHYUDIN bin ANWAR (alm), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang dengan rincian :
 - o 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - o 1 (satu) potong pipit (sendok sabu);
 - o 1 (satu) kantong plastic klip kosong bekas sabu;



o1 (satu) kotak plastic (tempat shabu);

o3 (tiga) buah korek api

- Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor : B/083/DKUKMPP-G.618/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024, didapat berat barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat: 0,4897 gram netto dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 0.0448 gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa berdasarkan pengujian di Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik: LAB/Tanggal Berita Acara– 0103/NNF/2024, tanggal 23 Juli 2024 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor:B/551/YANMED.440/II/2024 tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine narkotika dengan metode rapid test, 6 parameter dengan hasil positif pada *Methamphetamine*, sehingga disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi menggunakan narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau sewaktu-waktu pada tahun 2024,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Matan Nomor 39 RT 016 RW 006 Kel Mulia Baru Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan perbuatan **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berupa 5 (lima) plastic klip berisi 0,4897(nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan dari informasi masyarakat terkait dengan peredaran narkotika di wilayah Delta Pawan anggota Polres Ketapang saksi BUDI ARIE TJAHYADI dan saksi RIFIN MARIANDI pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Jln. Matan Nomor 39 RT 016 RW 006 Kel. Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, melakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa lari ke belakang rumah lalu berupaya membuang 5 (lima) klip plastik berisi kristal putih disamping rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BUDI ARIE TJAHYADI dan saksi RIFIN MARIANDI;
- Saat itu saksi BUDI ARIE TJAHYADI dan saksi RIFIN MARIANDI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam warna biru merk OPPO, serta 5 (lima klip) plastic kecil berisi narkotika dengan berat 0,4897(nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto sabu yang terletak di samping rumah terdakwa, setelah itu dilanjutkan penyidik melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO yang disaksikan oleh saksi MULYADI bin M. AHMAD (alm) dan saksi WAHYUDIN bin ANWAR (alm), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang dengan rincian :
 - o 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - o 1 (satu) potong pipit (sendok sabu);
 - o 1 (satu) kantong plastic klip kosong bekas sabu;
 - o 1 (satu) kotak plastic (tempat shabu);
 - o 3 (tiga) buah korek api.
- Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor : B/083/DKUKMPP-G.618/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024, didapat berat barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat: 0,4897 gram netto dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 0.0448 gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa berdasarkan pengujian di Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik: LAB/Tanggal Berita Acara– 0103/NNF/2024, tanggal 23 Juli 2024 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor:B/551/YANMED.440/II/2024 tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine narkoba dengan metode rapid test, 6 parameter dengan hasil positif pada *Methamphetamine*, sehingga disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi menggunakan narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. BUDI ARIE TJAHYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Rifin Mariandi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa sehubungan kasus narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Matan No. 39 RT 016/006, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian datang, Terdakwa sedang duduk di samping rumah kemudian Terdakwa lari ke belakang dan membuang narkoba jenis sabu ke luar rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi menunggu Pak RT datang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di sebelah rumah Terdakwa di sebelah pelantaran antara rumah Terdakwa dan dengan rumah sebelah Terdakwa diatas rumput, sendok sabu dari pipet yang ditemukan di plastik segi empat warna putih dan bong (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar Terdakwa bagian depan dekat kaca rias, 3 (tiga) korek api gas di kamar Terdakwa, 1 (satu) pack plastik kosong ditemukan di keranjang sampah kamar Terdakwa bekas pakai, kemudian handphone Oppo didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa akan dipergunakan narkoba tersebut namun Saksi tidak yakin karena klip tersebut dipecah menjadi banyak klip kecil kemungkinan akan dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MULYADI Bin M. AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan pihak kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa sehubungan kasus narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Matan No. 39 RT 016/006, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang di rumah, kemudian ada warga yang mendatangi Saksi dan menyatakan ada polisi minta bantuan kepada Saksi untuk menjadi Saksi dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi datang, kondisi Terdakwa sudah diborgol kemudian Saksi menyaksikan saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



narkotika jenis sabu di tanah sebelah rumah Terdakwa, sendok sabu dari pipet yang ditemukan di plastik segi empat warna putih dan bong (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar Terdakwa bagian depan dekat kaca rias, 3 (tiga) korek api gas di kamar Terdakwa, 1 (satu) pack plastik kosong ditemukan di keranjang sampah kamar Terdakwa bekas pakai, kemudian handphone Oppo didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian sehubungan kasus narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Matan No. 39 RT 016/006, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saat kepolisian datang, Terdakwa sedang duduk di samping rumah kemudian Terdakwa lari ke belakang dan membuang narkotika jenis sabu ke luar rumah, kemudian kepolisian menunggu Pak RT datang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di tanah sebelah rumah Terdakwa, sendok sabu dari pipet yang ditemukan di plastik segi empat warna putih dan bong (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar Terdakwa bagian depan dekat kaca rias, 3 (tiga) korek api gas di kamar Terdakwa, 1 (satu) pack plastik kosong ditemukan di keranjang sampah kamar Terdakwa bekas pakai, kemudian handphone Oppo didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa bernama Yayang datang ke rumah Terdakwa membawa uang Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian saat Terdakwa dan Yayang akan pergi membeli narkotika jenis sabu kemudian dijumpa ada orang mengendap-ngendap yang merupakan polisi kemudian Terdakwa diamankan kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ejet di Benua Kayong dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,50 gr (nol koma lima gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa pakai untuk stok selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0103/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 23 Juli 2024 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0443 dengan nomor barang bukti 0098/2024/NF mengandung (+) positif metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/083/DKUKMPP-G.618/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A bahwa 5 (lima) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat netto sebanyak 0,4897 gram (nol koma empat delapan sembilan tujuh gram);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/551/YANMED.440/II/2024 atas nama Terdakwa Choliq Al-Mufthi Alias Olix Bin Eldy Yanto bahwa urine Terdakwa tersebut positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu seberat 0.4897 (nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) potong pipit (sendok sabu);
- 1 (satu) kantong plastik klip kosong bekas sabu;
- 1 (satu) kotak plastik (tempat sabu);
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Budi Arie Tjahyadi dan Saksi Rifin Mariandi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa sehubungan kasus narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Matan No. 39 RT 016/006, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat Saksi Budi Arie Tjahyadi dan Saksi Rifin Mariandi dari kepolisian datang, Terdakwa sedang duduk di samping rumah kemudian Terdakwa lari ke belakang dan membuang narkoba jenis sabu ke luar rumah, kemudian pihak kepolisian menunggu Pak RT datang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Saksi Mulyadi dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di sebelah rumah Terdakwa di sebelah pelantaran antara rumah Terdakwa dan dengan rumah sebelah Terdakwa diatas rumput, sendok sabu dari pipet yang ditemukan di plastik segi empat warna putih dan bong (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar Terdakwa bagian depan dekat kaca rias, 3 (tiga) korek api gas di kamar Terdakwa, 1 (satu) pack plastik kosong ditemukan di keranjang sampah kamar Terdakwa bekas pakai, kemudian handphone Oppo didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya teman Terdakwa bernama Yayang datang ke rumah Terdakwa membawa uang Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian saat Terdakwa dan Yayang akan pergi membeli narkoba jenis sabu kemudian dijumpa ada orang mengendap-ngendap yang merupakan polisi kemudian Terdakwa diamankan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ejet di Benua Kayong dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,50 gr (nol koma lima gram) dan rencananya akan digunakan untuk stok 3 (tiga) hari, bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0103/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Daerah Kalimantan Barat tanggal 23 Juli 2024 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0443 dengan nomor barang bukti 0098/2024/NF mengandung (+) positif metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/083/DKUKMPP-G.618/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A bahwa 5 (lima) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat netto sebanyak 0,4897 gram (nol koma empat delapan sembilan tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/551/YANMED.440/II/2024 atas nama Terdakwa Choliq Al-Mufthi Alias Olix Bin Eldy Yanto bahwa urine Terdakwa tersebut positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPdata yang merumuskan bahwa: “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu” dan yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)”;

Menimbang, bahwa menyediakan merupakan suatu kegiatan yang merupakan bagian dalam persiapan serta tergantung dari tujuan menyediakan suatu barang atau hal tertentu, sehingga dalam hal ini menyediakan merupakan suatu kegiatan aktif baik berupa tujuan awal, ataukah merupakan tujuan akhir;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0103/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tanggal 23 Juli 2024 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0443 dengan nomor barang bukti 0098/2024/NF mengandung (+) positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Saksi Budi Arie Tjahyadi dan Saksi Rifin Mariandi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa sehubungan kasus narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Matan No. 39 RT 016/006, Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Budi Arie Tjahyadi dan Saksi Rifin Mariandi dari kepolisian datang, Terdakwa sedang duduk di samping rumah kemudian Terdakwa lari ke belakang dan membuang narkoba jenis sabu ke luar rumah, kemudian pihak kepolisian menunggu Pak RT datang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan Saksi Mulyadi dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu di sebelah rumah Terdakwa di sebelah pelantaran antara rumah Terdakwa dan dengan rumah sebelah Terdakwa diatas rumput, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/083/DKUKMPP-G.618/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A bahwa 5 (lima) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat netto sebanyak 0,4897 gram (nol koma empat delapan sembilan tujuh gram), kemudian sendok sabu dari pipet yang ditemukan di plastik segi empat warna putih dan bong (alat hisap sabu) ditemukan di dalam kamar Terdakwa bagian depan dekat kaca rias, 3 (tiga) korek api gas di kamar Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



pack plastik kosong ditemukan di keranjang sampah kamar Terdakwa bekas pakai, kemudian handphone Oppo didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Ejet di Benua Kayong dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 0,50 gr (nol koma lima gram) dan rencananya akan digunakan untuk stok 3 (tiga) hari, bukan untuk dijual serta dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan diketahui jika sebelumnya teman Terdakwa bernama Yayang datang ke rumah Terdakwa membawa uang Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian saat Terdakwa dan Yayang akan pergi membeli narkoba jenis sabu kemudian dijumpa ada orang mengendap-ngendap yang merupakan polisi kemudian Terdakwa diamankan kepolisian, sehingga dalam hal ini Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena Terdakwa terbukti ikut membantu untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa adalah secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang didapatkan dari Sdr. Ejet di Benua Kayong sehingga baru dalam tahap melakukan kepemilikan sehingga unsur secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan pemakai narkoba sehingga tidak harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seharusnya Penuntut Umum memasang dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika saat penggeledahan terdapat 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa sebelumnya teman Terdakwa bernama Yayang datang ke rumah Terdakwa membawa uang Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian saat Terdakwa dan Yayang akan pergi membeli narkoba jenis sabu, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa mengetahui siapa-siapa saja penjual narkoba jenis sabu dan bagaimana akses mendapatkan narkoba jenis sabu sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* sehingga nota pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, meskipun nota pembelaan tersebut ditolak, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sehubungan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 5 (lima) tahun juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang tepat dan adil adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4897 (nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) potong pipit (sendok sabu);
- 1 (satu) kantong plastik klip kosong bekas sabu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 1 (satu) kotak plastik (tempat sabu);
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip kecil narkoba jenis shabu seberat 0,4897 (nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) potong pipit (sendok sabu), 1 (satu) kantong plastik klip kosong bekas sabu, 1 (satu) kotak plastik (tempat sabu) dan 3 (tiga) buah korek api, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka seluruhnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, oleh karena disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHOLIQ AL-MUFTHI bin ELDY YANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan*

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip kecil narkotika jenis shabu seberat 0,4897 (nol koma empat delapan sembilan tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) potong pipit (sendok sabu);
 - 1 (satu) kantong plastik klip kosong bekas sabu;
 - 1 (satu) kotak plastik (tempat sabu);
 - 3 (tiga) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Junior Willem John Latumeten, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)